

पूर्वाञ्चल_वश्विवदियालय_ऐन_२०५०

English title: Purbanchal University Act, 1994

पूर्वाञ्चल वश्विवदियालय ऐन, २०५० । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५० । ०९ । १९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०६३ । ०६ । २८ । २०६४ । ०५ । ०९ । २०६६ । १० । ०७ । २०७२ । ११ । १३ । २०७७ । ०३ । ११ । २०८२ । ०४ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ । २. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ । ३. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । ५. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ । २०५० सालको ऐन नं. ३२ । पूर्वाञ्चल वश्विवदियालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रतस्पर्धात्मक आधारमा शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वस्थ शैक्षिक संरचनाको विकास गर्न कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रवर्धितगायत अन्य विषयहरूको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको लागि मुख्यरूपमा जनस्तरबाट उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालन गर्न पूर्वाञ्चल वश्विवदियालयको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "पूर्वाञ्चल वश्विवदियालय ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदेखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मिति २०५१ । ४ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । (ने.रा.प. २०५१ । ३ । २८) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "वश्विवदियालय" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापित पूर्वाञ्चल वश्विवदियालय सम्झनु पर्छ । (ख) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको वश्विवदियालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) "प्राज्ञिकि परिषद्" भन्नाले दफा १० बमोजमिको प्राज्ञिकि परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १२ बमोजमिको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "साधन-श्रोत परिषद्" भन्नाले दफा १४ बमोजमिको साधन-श्रोत परिषद् सम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले वश्विवदियालय अन्तर्गत स्थापित विभिन्न सङ्कायका प्रमुख सम्झनु पर्छ । (छ) "क्याम्पस" भन्नाले वश्विवदियालयको आङ्गिकि क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्विवदियालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउनेछ । (ज) "शिक्षक" भन्नाले वश्विवदियालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्विवदियालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएको व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ । (झ) "सेवा आयोग" भन्नाले दफा १९ बमोजमिको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ञ) "वदिया परिषद्" भन्नाले दफा २९ बमोजमिको वदिया परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. वश्विवदियालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रावधिकि र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि पूर्वाञ्चल वश्विवदियालयको स्थापना गरिएको छ ।

(२) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । वश्विवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय मोरङ जिल्ला, सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा रहनेछ । ४. वश्विवदियालय स्वशासित संगठित संस्था हुने: (१) वश्विवदियालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) वश्विवदियालयको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) वश्विवदियालयले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न, वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) वश्विवदियालयले व्यक्तिसरह नालसि उजुर गर्न र वश्विवदियालय उपर पना सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. वश्विवदियालयको संगठन: वश्विवदियालयको संगठन देहाय बमोजमि हुनेछ र यनीहरूको सामुहिक रुप नै वश्विवदियालयको स्वरुप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिकि परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) साधन-श्रोत परिषद्, । (ङ) क्याम्पस, । (च) सङ्काय, । (छ) सेवा आयोग, । (ज) तोकिएका अन्य नकियाहरु, । ६. वश्विवदियालयका पदाधिकारीहरु: वश्विवदियालयमा देहाय बमोजमिका पदाधिकारीहरु रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सहकुलपति, । (ग) उपकुलपति, । (घ) रजिष्ट्रार, । (ङ) डीन, । (च) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (छ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरु । ७. सभाको गठन: (१) वश्विवदियालयमा सर्वोच्च नकियाको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) सहकुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) उपकुलपति - सदस्य । (घ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । वश्विवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नरिवाचन क्षेत्रका पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत नरिवाचति प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्य - सदस्य । (ङ) अन्य वश्विवदियालयका उपकुलपतिहरु सदस्य । (च) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेरने) - सदस्य । (छ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवर्धित मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (झ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । लब्धप्रतिष्ठित विद्वानहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहति पाँचजना - सदस्य । (ञ) डीनहरु -

सदस्य । (ट) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य । (ठ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट छ जना - सदस्य । (ड) विश्वविद्यालयको वषिय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ढ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयका नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, क्याम्पस इकाईका अध्यक्ष र सचिवको निर्वाचक मण्डलले समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम निर्वाचित कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँच जना शिक्षकहरु - सदस्य । (ढ१) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

नेपाल प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (ढ२) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (ण) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (त) प्रतिनिधि, प्राज्ञिक परिषद् - सदस्य । (थ) प्रतिनिधि, साधन-स्रोत परिषद् - सदस्य । (द) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा प्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य । (ध) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरुमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुईजना महिला सहित छजना - सदस्य । (न) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । चन्दादाताहरु मध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (प) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरु मध्येबाट दुईजना - सदस्य । (फ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुखहरु - सदस्य । (ब) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) पदेन सदस्यहरु बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उपकुलपतिले गर्नेछ । (२क) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । (३) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सभा आफैले निर्धारण गर्नेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने । (ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने । (ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने । (घ) क्याम्पसहरुको संस्थापन एवम् सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने । (ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधहरु निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने । (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । (छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने । (ज) विश्वविद्यालयका आङ्गिक एवम् विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने । (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिविदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने । (ञ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिविदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृत दिने । (ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने ।

(ठ) विश्वविद्यालयको कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने । (ड) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्य टोलीहरुको गठन गर्ने । (ढ) विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा तथा शर्त निर्धारण गर्ने । (ण) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु भएको एक प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) डीनहरु - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न वषिय समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना - सदस्य । (ङ) प्रमुख, पाठ्यक्रम अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र - सदस्य । (च) विश्वविद्यालय अनुसन्धान महाशाखा, योजना महाशाखा र समन्वय महाशाखाका प्रमुखहरु - सदस्य । (छ) वरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ज) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट चार जना - सदस्य । (झ) लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ञ) डीनहरु मध्येबाट उपकुलपतिले तोकिएको व्यक्तिले - सदस्य-सचिव । (२) पदेन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यवधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ । ११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने । (ख) परीक्षाको कसिमि तोकने । (ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने । (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरुलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने । (ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने । (च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने । (छ) मानार्थ उपाधहरुको व्यवस्था गर्ने । (ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने । १२. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरु भएको एक कार्यकारी परिषद् हुनेछ:- । (क) उपकुलपति -

अध्यक्ष । (ख) डीनहरु मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ग) शक्तिषकहरु मध्येबाट एक जना - सदस्य । (घ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिका सदस्यहरुको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सभाले गर्नेछ । (३) मनोनति सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यवधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ । १३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ । (क) सभाको निर्णय एवम् निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ख) राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र रही आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने । (ग) सभामा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगत विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गर्ने । (घ) तोकिए बमोजमि अन्य कामहरु गर्ने, गराउने । १४. साधन-श्रोत परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको भौतिक साधन र आर्थिक श्रोतको सङ्कलन तथा परिचालन गर्ने कामको लागि देहाय बमोजमिका सदस्यहरु भएको एक साधन-श्रोत परिषद् हुनेछ:- । (क) कार्यकारी परिषद्बाट मनोनति व्यक्ती- अध्यक्ष । (ख) डीनहरु मध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ग) क्याम्पस प्रमुखहरु मध्येबाट तीन जना - सदस्य । (घ) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषक तथा चन्दादाताहरु मध्येबाट आठ जना - सदस्य । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । (ङ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख समेत रहने गरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेश अन्तर्गतका नगर कार्यपालिकाका प्रमुखहरुमध्येबाट चार जना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (च) । (छ) लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तीहरु मध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ज) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) पदेन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । (३) अध्यक्ष र मनोनति सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधिसमाप्त भएपछि निजिहरुको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (४) साधन-श्रोत परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यवधि साधन-श्रोत परिषद् आफैले निर्धारण गर्नेछ । १५. साधन-श्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: साधन-श्रोत परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. क्याम्पसहरुको सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप विभिन्न विषयका क्याम्पसहरुको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा सञ्चालन भएका नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रका कुनै क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहन चाहेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएका आधारमा त्यस्ता क्याम्पसहरु विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन् । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रका कुनै क्याम्पसहरु सो क्याम्पसको सहमतिको आधारमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्न चाहेमा त्यसको अग्रिम जानकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दनि पर्नेछ ।

(४) क्याम्पसहरुको हस्तान्तरण तथा सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. संकाय: (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरुमा तोकिए बमोजमिका संकायहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि रहने संकायहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. सेवा आयोगको गठन: (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नयुक्तित्वा बढुवाको लागि सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको एक सेवा आयोग हुनेछ:- । (क) कुलपतिबाट नयुक्त व्यक्ती- अध्यक्ष । (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य । (ग) प्राध्यापकहरु मध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्यको नयुक्तिको लागि सफारसि पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नयुक्ति हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी नतोकएसम्म बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ । २०. सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार: सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा: सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ । (३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । २३. सह-कुलपति: (१) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ । (२) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र निर्देशन दनि सक्नेछ । २४. उप-कुलपति: (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी

हुनेछ । (२) उपकुलपतिपदमा नयुक्तिको लागि सफारसि पेश गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिबाट उपकुलपतिको नयुक्ति हुनेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नयिन्त्रण रहनेछ र नजिले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दनि र रेखदेख गर्न सक्नेछ । (ख) उपकुलपतिले सभाको नरिणय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

(ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा कुनै नकिय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु बाहेक अन्य कामहरु उपकुलपतिले गर्नेछ । त्यस बमोजमि गरेको कामको जानकारी उपकुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (घ) सभामा पेश हुने वषियहरु उपकुलपतिभारफत पेश हुनेछन् । (ङ) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. रजिष्ट्रार: (१) विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको नयुक्ति उपकुलपतिको सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (२) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । (५) रजिष्ट्रारले सभाको नरिणय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो नरिणय वा आदेशको एक प्रतिले कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २७. डीन: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित । (१) डीनको नयुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । (२) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. अन्य पदाधिकारी: (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजमि अन्य पदाधिकारीहरु रहनेछन् । (२) अन्य पदाधिकारीहरुको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । २८क. नयुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रक्ति भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रक्ति भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नयुक्ति गरी पूर्त गरिनुपर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । २८ख. जमिमेवारी तोकन सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रक्ति भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिकि कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जमिमेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जमिमेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोकनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । २८ग. पदबाट हटाउन सकिने: (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा नजिले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक तहिए सदस्यले नजिलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबनि समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि गठित छानबनि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिविदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतिविदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिविदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतिविदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सदस्यले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन नरिणय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजमिको आरोप छानबनि गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि कुनै पदाधिकारी उपर छानबनि सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तमि नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तमि नरिणय नभएसम्म नजिले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजमिको पदाधिकारीले गर्ने दैनिकि काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई जमिमेवारी तोकन सक्नेछ । २९. वदिया परिषद्को गठन: (१) प्रत्येक सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजमिको एक वदिया परिषद् रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वदिया परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजमिका वषिय समितिहरु रहनेछन् । (३) वदिया परिषद् र सो अन्तर्गतता रहने वषिय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. अनुसन्धान केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन वधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु

रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान रकम, । (ख) कुनै व्यक्ती वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम, । (ग) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ती वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवम् अनुदानको रकम, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (घ) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त सहयोग एवम् अनुदानको रकम, । (ङ) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, वदेशी सरकार वा एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग एवम् ऋणको रकम, । (च) शुल्क वा अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनि पर्नेछ । (३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । ३२. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिनेछ ।

शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा संशोधति । (२) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । ३३. उपाधर् प्रमाणपत्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । तथा मान्यता दनि: (१) तोकिएको उच्च शिक्षा हासलि गर्ने वदियार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजमिको प्रमाणपत्र दनि र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने एवम् प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधर् प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (२) विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधर्लाई मान्यता दनि सक्नेछ । ३४. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता: विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७३ द्वारा थप । ३४क. नशिलुक उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: (१) विश्वविद्यालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलति, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले वपिन्न वदियार्थीको लागि उच्च शिक्षा नशिलुक हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकें बमोजमि हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । उपदफा (१) बमोजमिको सुवधि एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलति वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजमिको सटि सुरक्षति गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहदि, बेपत्ता पारिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छ देखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलति कानून बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३५. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने: नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, साधन-श्रोत परिषद्, क्याम्पस, सङ्काय, सेवा आयोग, कुनै पदाधिकारी, वदिया परिषद् वा यस ऐन बमोजमि गठन हुने कुनै समिति, उप-समिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।